

Nr. 151 Besprechung Görings mit Gürtner vom 30. April 1935, 18.30 Uhr

R 22/2117, Bl. 81–83 Vermerk des LGD Mitzschke/RJuM¹

Beginn: 18:30

Betr.: Naturschutzgesetz.

[...]²

Am 30. April 1935 abends 6½ Uhr hat bei dem Herrn Ministerpräsidenten [Göring] eine Chefbesprechung stattgefunden, bei welcher vom Reichsforstamt der Oberlandforstmeister Professor Dr. Eberts³ und der Oberregierungsrat Dr. Klose sowie vom Reichsjustizministerium der Unterzeichnete zugegen waren.

Der Herr Minister [Gürtner] hat zunächst die allgemeinen rechtspolitischen Gründe dargelegt, die das R[eichs]J[ustiz]M[inisterium] zur Ausarbeitung des Gesetzentwurfes vom 15. Februar 1935 veranlaßt haben, alsdann die allgemeinen Ziele und Zwecke des Entwurfes erörtert und über den gegenwärtigen Stand der Zuständigkeitsfrage berichtet⁴.

Der Herr Ministerpräsident hat daraufhin seinen Standpunkt über die Zuständigkeitsfrage und den Inhalt des Gesetzes etwa dahin zusammengefaßt: Der gesamte Naturschutz, wie ihn § 1 Abs. 1 des Entwurfs im einzelnen aufzähle⁵, gehöre zur Zuständigkeit des Reichsforst- und Reichsjägermeis-

¹ Über das Zustandekommen der Unterredung orientierte Mitzschke StS Schlegelberger mit Vm. vom 25. 4. 35: Am 18. 4. habe ihn Gürtner wissen lassen, daß er zur Förderung des Entwurfs eines NaturschutzG kurz vor dem 1. Mai mit Göring sprechen wolle; Anregung hierzu s. Dok. Nr. 104 Anm. 24. Danach sei mit dem persönlichen Referenten Görings, MR Gritzbach, am 24./25. 4. der Termin festgelegt worden. Gritzbach habe ihn schon bei dieser Gelegenheit darüber ins Bild gesetzt, daß Göring die Federführung für sich beanspruche, er aber das Gesetz gemeinsam mit dem RJuM zustandebringen wolle und ihm deshalb der Wunsch Gürtners, die Zuständigkeitsfrage und das weitere Vorgehen gemeinsam zu erörtern, sehr gelegen komme; R 22/2117, Bl. 80. Im RForstA hatte Klose bereits Mitte März einen eigenen, an den GesEntw. des RJuM angelehnten Referentenentwurf ausgearbeitet und war seit Mitte April mit der Aufstellung eines Organisationsplans für die Angliederung des Naturschutzes an das RForstA befaßt; hierzu und zu dieser Besprechung s. MRASS S. 11 f.; WETTENGELS. 383.

² Vorlage an RJuM Gürtner, mit dessen Sichtzeichen.

³ Heinrich Eberts (geh. 1883): MDgt., Leiter der Zentral- und Personalabteilung im RForstA.

⁴ Besprechung dieses GesEntw. am 26. 2. 35 und Stand des Zuständigkeitsstreits mit dem RErzM s. Dok. Nr. 104. Den Entwurf vom 15. 2. 35 mit Begründung hatte Mitzschke am 24.4. Gritzbach übersandt (R 22/2117, Bl. 79) und dabei zur Orientierung Görings dessen Ziele im Telegrammstil wie folgt Umrissen:

– a)

"Beseitigung der gegenwärtig im Reich und besonders in Preußen bestehenden außerordentlichen Rechtszersplitterung;

– b)

Schaffung eines großen Rahmengesetzes, das den Naturschutz in weitestem Maße umfaßt und somit die Sondergebiete Tierschutz, Pflanzenschutz, Naturdenkmale, Naturschutzgebiete und Heimatschutz einheitlich regelt;

– c)

Bestimmung der allgemeinen Schutzgrundlagen sowie der Gebots- und Verbotsgrundsätze;

– d)

Festlegung des allgemeinen Grundsatzes der entschädigungslosen Eigentumsbeschränkung.

⁵ Entwurf § 1 (1): „Zur Erhaltung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie der Eigenart des heimatlichen Landschaftsbildes können durch die oberste Reichsbehörde oder die von ihr bestimmten Naturschutzbehörden (§ 18) geschützt werden:

– a)

seltene nichtjagdbare Tierarten,

– b)

seltene Pflanzenarten,

– c)

besonders eigenartige Grundstücksbestandteile (Naturdenkmale) und ihre Umgebung,

– d)

im Urzustand befindliche Flächen (Naturschutzgebiete).

ters. Eine Zuständigkeit des Reichserziehungsministers käme daher nicht in Frage, desgleichen auch nicht eine Zuständigkeit des Reichernährungsministers hinsichtlich des Vogelschutzes, der ja nur einen Teil des Naturschutzes bilde⁶.

In diesem Sinne hat darauf der Herr Ministerpräsident mit dem Herrn Reichsminister Rust fernmündlich gesprochen. Aus diesem Gespräch war zu entnehmen, daß der Herr Ministerpräsident eine Übereinstimmung mit dem Herrn Reichsminister Rust dahin herbeigeführt hat, daß der Denkmalschutz einschließlich des Schutzes vorgeschichtlicher Funde beim Reichserziehungsministerium verbleibt, während der Naturschutz nicht mehr zur dortigen Zuständigkeit künftig gehören soll⁷.

Nachdem der Herr Ministerpräsident geäußert hatte, daß er in gleichem Sinne noch mit den Herren Reichsministern Dr. Frick und Darré sprechen werde, entwickelte er seine Pläne hinsichtlich der Schaffung eines noch zu vergrößernden Naturschutzparks „Schorfheide“, der in seiner Anlage und Gestaltung etwa dem Nationalpark in Nordamerika⁸ entsprechen solle. Er habe sich mit dem Gedanken getragen, zur Schaffung dieses Naturschutzparks ein besonderes Gesetz auszuarbeiten, sei aber nicht abgeneigt, diese Frage durch allgemeine und besondere Bestimmungen in ein Reichsnaturschutzgesetz aufzunehmen. Über die in dem beabsichtigten Reichsrahmengesetz aufzunehmenden sachlichen Fragen werde er dem Herrn Minister in den nächsten Tagen noch Mitteilung machen. Er schlage vor, dieses Rahmengesetz in Gemeinschaft mit dem Herrn Minister dem Reichskabinett vorzulegen.

Die Chefbesprechung war etwa gegen 7½ Uhr abends beendet.

Ich habe heute mit dem O[ber]L[and]F[orst]m[eister] Eberts fernmündlich gesprochen. Er klärte mir, daß das RJM erst in den nächsten Tagen weitere Mitteilungen über sachliche Fragen erhalten könne, da der Gen[eral]Fm. von Keudell erst morgen von einer Reise zurückkehre und der Herr Ministerpräsident die Angelegenheit zunächst mit ihm beraten möchte. Er selbst habe nur als Vertreter des Gen. Fm. von Keudell an der Chefbesprechung teilgenommen⁹.

Berlin, den 2. Mai 1935.

Mitzschke

“

⁶ Der REM hatte mit Schreiben an den RJuM vom 20. 3. 35 die Herausnahme des Vogelschutzes aus dem NaturschutzG verlangt, da er selbst ein „ReichsvogelschutzG“ vorbereite; R22/2117, B1.74.

⁷ Den Verlauf dieses etwa anderthalbminütigen Telefonats, das für den Umgangston von Exponenten des inneren Zirkels des NS-Regimes mit staatlichen Dienststellen und sogar Reichsministern ohne entsprechende Hausmacht nicht unsymptomatisch war, gab Klose aus der Erinnerung wie folgt wieder: „Hören Sie mal, Herr Rust, wie ist das nun mit dem Naturschutz? Ich bin doch der einzige, der richtigen Naturschutz treibt. Sie sind doch einverstanden, daß er auf mein Ressort übergeht ... Ach was, ich habe doch den Wald und die Tiere, da paßt der Naturschutz doch viel besser hinein als in Ihr Ressort ... Nicht wahr, Sie sind einverstanden ... danke!“ Zit. bei MRASS. 12.

⁸ Anm. Mitzschkes: „Der Yellowstone Nationalpark ist 1872 gegründet und 8671 qkm groß.“ Zu den Planungen für die Schorfheide s. Näheres in R 22/2117, Bl. 89 ff.; GAUTSCHIS. 111–119, 233–242.

⁹ Der RJuM gab dem RIM, RErzM, RFM, RWiM und REM mit Schreiben vom 20. 5. 35 von der Übernahme der Federführung durch Göring Kenntnis und teilte auch mit, er werde „im Hinblick auf die rechtliche Beurteilung des Gesetzes und die zahlreichen sich ergebenden Rechtsfragen [...] an dem Gesetz von Anfang an mitarbeiten und es schließlich auch mitzeichnen“; R 22/2117, Bl. 87. Der GesEntw. wurde in der Folge von MR Vollbach, Justitiar der Zentral- und Personalabteilung des RForstA, und ORR Klose in Fühlung mit Mitzschke und in z.T. wörtlicher Anlehnung an die Erstfassung des RJuM aufgestellt und am 15. 6. 35 den Ressorts zugeleitet; ebd. Bl. 137–147. Fortgang s. Dok. Nr. 176.

Zitierhinweis

Nr. 151 Besprechung Görings mit Gürtner vom 30. April 1935, 18.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d151>